

**В РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
КОМИТЕТА ПО ПРАВАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

ПРОСЬБА

(О восстановлении права на приоритет - правило 26bis.3 РСТ)

В отношении данной международной заявки РСТ и притязания на приоритет предшествующей заявки № 327274, поданной в Казахстане (KZ) 17 ноября 2024 года, заявитель настоящим просит Получающее ведомство восстановить право на приоритет по указанной предшествующей заявке.

Объяснение причин неподачи международной заявки в установленный 12-месячный приоритетный период:

В течение приоритетного периода, исчисляемого от даты первой заявки (17.11.2024), заявитель активно вёл работу по совершенствованию изобретения и подготовке уточняющей национальной заявки, что являлось необходимым этапом для формирования полного и качественного пакета документов для последующей международной подачи.

Была подготовлена и подана в Казпатент вторая национальная заявка № 2025/0592.1 от 20 июня 2025 года, которая представляет собой развитие и уточнение изобретения, раскрытого в первой заявке. Все внимание и ресурсы были сосредоточены на этом процессе, включая взаимодействие с экспертизой Казпатента по вопросу добавления вариантов осуществления изобретения, что привело к непреднамеренному пропуску срока для международной подачи.

Заявитель проявил всю необходимую осмотрительность (due diligence), продолжая работы по одному и тому же изобретению в рамках национальной процедуры. Пропуск срока для подачи заявки РСТ не был связан с небрежностью, а стал следствием логического и последовательного развития изобретения с целью обеспечения наиболее полной и качественной охраны.

Настоящая международная заявка подана в пределах двухмесячного срока, предусмотренного Правилom 26bis.3 РСТ для восстановления права на приоритет.

Приложения:

1. Копия первой национальной заявки № 327274 от 17.11.2024.
2. Копия второй национальной заявки № 380648 от 20.06.2025.

Просим принять исправленные материалы заявки к рассмотрению.

С уважением,

Банченко Денис Юрьевич

Овсянникова Валерия Александровна

Капустин Михайло Михайлович